

탄소중립산업 육성 및 기업의 탈탄소 전환 촉진에 관한
특별조치법안
(박지혜의원 대표발의)

의안 번호	17725
----------	-------

발의연월일 : 2026. 3. 25.

발 의 자 : 박지혜 · 진성준 · 채현일
위성곤 · 허영 · 허성무
김원이 · 권향엽 · 민형배
조인철 · 황희 · 박지원
박수현 · 김문수 · 김병주
김현 · 염태영 · 김윤
박정현 · 강준현 · 최혁진
송재봉 · 박선원 · 이훈기
고민정 · 백승아 · 안도걸
서왕진 의원(28인)

제안이유

우리나라는 「기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본법」에서 2050년 탄소중립 달성을 국가 비전으로 정하고, 2030년 및 2035년 중장기 감축목표(NDC) 설정 등을 통해 탄소중립 사회로의 이행을 도모하고 있음.

그러나, 국가 온실가스 배출의 큰 비중을 차지하는 산업 부문의 경우, 「온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률」 등을 통해 기업들의 온실가스 배출허용총량을 설정하고, 「기후변화대응 기술개발 촉진법」 등을 통해 저탄소 기술개발을 지원하고 있음.

진법」, 「환경기술 및 환경산업 지원법」, 「환경친화적 산업구조로의 전환촉진에 관한 법률」 등을 통해 산업의 체질 변화를 지원해 왔음에도 불구하고, 탄소중립 목표 연도인 2050년까지 25년이 채 남지 않은 현재 시점까지도 탄소중립에 기여하는 혁신적인 산업의 육성이나 기업들의 획기적인 탈탄소 전환 사례가 부족한 실정임.

반면, 미국의 ‘인플레이션감축법(IRA)’, EU의 ‘탄소중립산업법(NZIA)’, 일본의 ‘GX 추진법’의 경우에서 볼 수 있듯이, 세계 각국은 탄소중립산업 육성과 기업의 탈탄소 전환에 재정·금융·세제 등의 정책 수단을 과감하게 투입·지원하는 법률을 제정하고 있으며, 이를 바탕으로 점차 심화되는 기후위기와 달라진 국제적 경제 질서에 대응해 산업 경쟁력을 확보해 나가고 있음.

이에 우리나라도 기후테크 등과 같이 국가적으로 중점적으로 육성해야하는 탄소중립산업과 온실가스 배출기업의 탈탄소 전환 조치에 대하여 그간의 통상적인 법적·제도적 지원을 넘어서는 재정·금융·세제 지원과 혁신적인 규제개선 등의 정책 수단을 조기에 집중적으로 투입하여 국제사회에 천명한 탄소중립 목표를 달성하고, 국가의 새로운 성장동력 확충과 산업의 국제 경쟁력 강화 및 국민의 일자리 창출에 이바지하고자 함.

주요내용

가. ‘탄소중립기술’, ‘탄소중립산업’, ‘탈탄소 전환’, ‘온실가스 배출기업’

등을 관련 법률 등의 개념을 바탕으로 정의함(안 제2조).

나. 이 법에 따른 탄소중립산업 육성과 온실가스 배출기업의 탈탄소 전환에 대한 기본원칙을 「기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본법」 등에 기반하여 국가, 산업, 기업 단위로 규정함(안 제3조).

다. 기후에너지환경부장관이 탄소중립산업 중 대통령령으로 정하는 중점산업을 영위하는 기업의 신청을 받아 매출액, 연구개발 투자액 등을 기준으로 탄소중립전문기업으로 확인할 수 있도록 함(안 제5조).

라. 전문기업에 대해 국가·지자체가 보조금·이자 차액 보전 등 지원을 할 수 있게 하고, 금융회사가 관련 금융상품을 개발·운용할 수 있게 하며, 신용보증기금·기술보증기금이 보증조건을 우대하게 함(안 제7조).

마. 전문기업의 생산·투자 등을 기준으로 「조세특례제한법」 등에 따라 국세·지방세를 감면할 수 있도록 함(안 제8조).

바. 기후에너지환경부장관이 전문기업의 신청을 받아 탄소중립제품 전(全)과정으로 온실가스 배출량 등의 측정·보고·검증을 지원함(안 제9조).

사. 국가·지자체 등이 탄소중립제품을 우선 구매하도록 하고, 구매자·이용자에 대해 보조금 등 지원이나 「조세특례제한법」 등에 따른 국세·지방세 감면을 할 수 있게 함(안 제10조 및 제11조).

- 아. 전문기업이 사업 활동과 관련된 허가 등의 신속 처리를 기후에너지환경부장관에게 신청할 수 있도록 하고, 국가기후위기대응위원회 심의·의결 등을 거쳐 신속 처리하는 절차를 정함(안 제12조).
- 자. 중점산업 등에 대해서는 관련 법에 따른 표준화·인증, 소재·부품·장비의 공급망 안정화, R&D 사업 및 탄소중립산업 특화 녹색융합클러스터 지정 등을 우선 시행·추진하도록 함(안 제13조).
- 차. 국가기후위기대응위원회 심의·의결을 거친 중점산업 분야 R&D 사업에 대한 사업추진심사와 예비타당성조사 우선 처리 및 면제 허용 등에 관한 근거를 마련함(안 제14조 및 제15조).
- 카. 온실가스 배출기업 탈탄소 전환에 국가·지자체가 보조금·이자차액 보전 등 지원을 할 수 있게 하고, 금융회사가 관련 금융상품을 개발·운용할 수 있게 하며, 신용보증기금·기술보증기금이 보증조건을 우대하게 함(안 제16조).
- 타. 온실가스 배출기업의 투자·감축량 등을 기준으로 「조세특례제한법」 등에 따라 국세·지방세를 감면할 수 있도록 함(안 제17조).
- 파. 기후에너지환경부장관이 온실가스 배출기업의 신청을 받아 저탄소제품 전(全)과정으로 온실가스 배출량 등의 측정·보고·검증을 지원함(안 제18조).
- 하. 국가·지자체 등이 저탄소제품을 우선 구매하도록 하고, 구매자·이용자에 대해 보조금 등 지원이나 「조세특례제한법」 등에 따른 국세·지방세 감면을 할 수 있게 함(안 제19조 및 제20조).

거. 온실가스 배출기업이 탈탄소 전환 사업 활동과 관련된 허가 등의 신속 처리를 기후에너지환경부장관에게 신청할 수 있도록 하고, 국가기후위기대응위원회 심의·의결 등을 거쳐 신속 처리하는 절차를 정함(안 제21조).

너. 관련 법에 따른 저탄소제품 등의 표준화·인증과 온실가스 배출기업의 탄소중립산업으로의 사업 재편 등을 우선 처리하도록 함(안 제22조).

더. 배출권 할당대상업체 등의 탈탄소 전환 지원을 위해 기후에너지환경부장관이 15년 이내의 기간을 범위로 탄소차액계약을 체결할 수 있도록 함(안 제23조 및 제24조).

러. 기후에너지환경부장관이 탄소중립산업 등에 대한 실태조사 후 탄소중립산업정보관리체계 구축 및 탄소중립산업정보센터 설치·지정을 통해 그 정보를 관리·제공하도록 함(안 제25조부터 제27조까지).

머. 탄소중립산업의 보호를 위해 정부가 원산지 규정 강화, 부적합 제품 수입·유통 억제, 불공정 무역행위 대응, 관세 등 제도개선 및 지원을 할 수 있도록 함(안 제28조).

버. 탄소중립기술 사업화 지원을 위해 기후에너지환경부장관이 연구개발, 기술 이전, 지식재산권 보호 등의 사업을 할 수 있도록 함(안 제29조).

서. 탄소중립전문기업과 온실가스 배출기업의 탈탄소 전환에 관해 기

후에너지환경부장관에게 규제개선을 신청할 수 있도록 하고, 관계 기관이 규제개선을 조속히 추진하도록 하는 등의 절차를 정함(안 제30조 및 제31조).

어. 정부가 탄소중립산업 전문인력 양성, 해외 우수인력의 발굴·유치, 국제협력 및 해외시장 진출 촉진·지원 사업을 할 수 있도록 함(안 제32조부터 제34조까지).

저. 기후에너지환경부장관이 탄소중립전문기업, 온실가스 배출기업의 애로사항 등을 논의하기 위해 협의체를 구성할 수 있도록 함(안 제35조).

처. 이 법에 따른 지원을 위해 기후대응기금 등 기금·특별회계, 국채, 벤처투자모태조합, 그 밖의 투자전문조합·회사 등을 활용할 수 있도록 함(안 제36조부터 제38조까지).

커. 이 법에 따른 사업의 추진상황 및 주요 성과는 국가기후위기대응 위원회의 위원장이 매년 점검하여 결과를 공개토록 함(안 제39조).

터. 탄소중립산업 등에 대한 단기간 집중 지원을 위해 이 법의 유효기간을 2040년 12월 31일까지로 정하되, 연장이 필요한 경우 만료일 2년 전까지 정부가 국회에 보고하도록 함(부칙 제2조 및 제3조).

탄소중립산업 육성 및 기업의 탈탄소 전환 촉진에 관한 특별조치법안

제1장 총칙

제1조(목적) 이 법은 「기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본법」 제7조제1항의 국가비전 달성에 필수적인 국내 탄소중립산업을 육성하고, 온실가스 배출기업의 탈탄소 전환을 촉진하는 데에 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. “탄소중립”이란 「기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본법」(이하 “기본법”이라 한다) 제2조제3호의 탄소중립을 말한다.
2. “탄소중립 사회”란 기본법 제2조제4호의 탄소중립 사회를 말한다.
3. “온실가스”란 기본법 제2조제5호의 온실가스를 말한다.
4. “온실가스 배출”이란 기본법 제2조제6호의 온실가스 배출을 말한다.
5. “온실가스 감축”이란 기본법 제2조제7호의 온실가스 감축을 말한다.
6. “온실가스 흡수”란 기본법 제2조제8호의 온실가스 흡수를 말한다.
7. “기후정의”란 기본법 제2조제12호의 기후정의를 말한다.

8. “정의로운 전환”이란 기본법 제2조제13호의 정의로운 전환을 말한다.

9. “탈탄소 전환”이란 온실가스를 배출하는 사업 활동 등의 구조를 화석에너지의 사용 축소·대체 또는 그 밖의 방법을 통하여 온실가스를 배출하지 않거나 그 배출을 최소화하는 구조로 바꾸는 것을 말한다.

10. “탄소중립기술”이란 탄소중립을 달성하거나 탄소중립 사회로 이행하는 데 기여하는 기술로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 기술을 말한다.

가. 「기후변화대응 기술개발 촉진법」 제2조제6호의 기후변화대응 기술

나. 「순환경제사회 전환 촉진법」 제8조의 순환경제기술

다. 그 밖에 대통령령으로 정하는 기술

11. “탄소중립산업”이란 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 산업을 말한다.

가. 탄소중립기술을 활용하는 산업으로서 탄소중립을 달성하거나 탄소중립 사회로의 이행에 기여하는 재화 또는 서비스를 생산·제공하는 산업

나. 가목에 따른 산업을 영위하는 데 필수적인 소재·부품·장비 등을 생산하거나 기술·서비스 등을 제공하는 산업

12. “온실가스 배출기업”이란 사업 활동에 온실가스 배출을 수반하

는 기업으로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 기업을 말한다.

가. 「온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률」(이하 “배출권거래법”이라 한다) 제8조제1항에 따른 배출권 할당 대상업체(같은 법 제8조의2제1항 전단에 따라 배출권 할당 대상업체의 권리와 의무를 승계받은 업체와 같은 법 제9조제1항에 따라 시설의 신설·변경·확장 등으로 인하여 새롭게 같은 법 제8조제1항제1호에 해당하게 된 업체를 포함한다)

나. 기본법 제27조제1항에 따른 기준량 이상의 온실가스를 배출하는 업체(같은 법 제28조제1항 전단에 따라 기준량 이상의 온실가스를 배출하는 업체의 권리와 의무를 승계받은 업체를 포함한다)

다. 그 밖에 대통령령으로 정하는 기업

제3조(기본원칙) 이 법에 따른 탄소중립산업 육성 및 온실가스 배출기업의 탈탄소 전환 촉진은 다음 각 호의 기본원칙에 따라 추진되어야 한다.

1. 기본법 제7조제1항에 따른 국가비전 실현에 기여하고, 기후위기에 따른 국제적 경제환경의 변화에 대응하여 국가 성장동력 확충과 국내 산업의 국제 경쟁력 강화 및 국민의 일자리 창출에 이바지하도록 한다.
2. 국내 산업이 기본법 제8조제2항에 따른 부문별 온실가스 감축 목

표와 같은 조 제3항에 따른 연도별 온실가스 감축 목표 달성에 부합하고, 화석연료의 사용 등에 따른 온실가스 배출을 지속하지 않게 하거나 그 배출을 최소화하도록 한다.

3. 기업이 탄소중립기술 연구개발, 탄소중립산업과 탈탄소 전환에 대한 투자 확대, 온실가스 배출량과 사업활동 및 계획에 관한 투명하고 신뢰성 있는 정보 공개 등을 통해 기후위기 대응을 위한 환경적·사회적 책임을 실현하고, 기후정의 구현과 정의로운 전환에 기여하도록 한다.

제4조(다른 법률과의 관계) 탄소중립산업 육성 및 온실가스 배출기업의 탈탄소 전환 촉진을 위한 지원·특례 및 규제개선에 관하여는 다른 법률에 우선하여 이 법을 적용한다. 다만, 다른 법률을 적용하는 것이 탄소중립산업을 영위하는 기업 또는 온실가스 배출기업에 유리한 경우에는 그 법률을 적용한다.

제2장 탄소중립산업에 대한 지원·특례

제5조(탄소중립전문기업의 확인) ① 기후에너지환경부장관은 탄소중립산업 중 대통령령으로 정하는 산업(이하 “중점산업”이라 한다)을 영위하는 기업이 다음 각 호의 어느 하나에 해당될 때에는 탄소중립전문기업으로 확인할 수 있다.

1. 총매출액 중 중점산업과 관련된 매출액이 차지하는 비중이 대통

령령으로 정하는 기준에 해당하는 기업

2. 총매출액 대비 중점산업 관련 연구개발 등에 대한 투자금액이 차

지하는 비중이 대통령령으로 정하는 기준에 해당하는 기업

3. 그 밖에 대통령령으로 정하는 요건에 해당하는 기업

② 중점산업을 영위하는 기업으로서 이 법에 따른 지원을 받으려는 기업은 탄소중립전문기업 해당 여부의 확인을 기후에너지환경부장관에게 신청하여야 한다.

③ 기후에너지환경부장관은 제2항에 따라 신청을 한 기업이 제1항 각 호의 어느 하나에 해당될 때에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 유효기간을 정하여 탄소중립전문기업 확인서를 발급하여야 한다.

④ 제1항부터 제3항까지에 따른 탄소중립전문기업의 확인을 위한 세부 기준 및 절차, 조사 및 사후관리 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제6조(탄소중립전문기업 확인의 취소) ① 기후에너지환경부장관은 탄소중립전문기업이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제5조제1항에 따른 탄소중립전문기업 확인을 취소할 수 있다. 다만, 제1호에 해당하는 경우에는 확인을 취소하여야 한다.

1. 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 확인을 받은 경우

2. 제5조제1항의 탄소중립전문기업의 요건을 갖추지 아니하게 된 경우

3. 부도, 폐업 또는 휴업 등으로 기업활동을 지속적으로 영위할 수

없다고 판단되는 경우

② 제1항에 따른 탄소중립전문기업 확인의 취소 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제7조(탄소중립전문기업에 대한 재정·금융 등 지원) ① 국가 및 지방자치단체는 탄소중립전문기업이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사업 활동을 하는 경우에 보조금 지급, 자금 융자 등의 재정 지원을 할 수 있다.

1. 중점산업 분야의 대통령령으로 정하는 제품·서비스(이하 “탄소중립제품등”이라 한다) 생산·제공에 필수적인 장비·설비 등의 설치·운영
2. 탄소중립제품등 생산·제공에 필수적인 원료·소재·부품 등의 구매 또는 기술의 개발·사업화
3. 그 밖에 탄소중립제품등 생산·제공 등과 관련된 사업 활동으로서 대통령령으로 정하는 사업 활동

② 「금융혁신지원 특별법」 제2조제3호의 금융회사등(이하 “금융회사등”이라 한다)은 탄소중립전문기업의 탄소중립제품등 생산·제공 등과 관련된 사업 활동에 관한 금융상품을 개발·운용할 수 있고, 국가 및 지방자치단체는 탄소중립전문기업이 그 금융상품을 이용하는 경우에 이자(利資) 차액 보전 등의 재정 지원을 할 수 있다.

③ 「신용보증기금법」에 따라 설립된 신용보증기금(이하 “신용보증기금”이라 한다) 및 「기술보증기금법」에 따라 설립된 기술보증기

금(이하 “기술보증기금”이라 한다)은 탄소중립전문기업의 탄소중립 제품등 생산·제공 등과 관련된 채무에 대하여 보증료, 보증한도 등 보증조건을 우대하여야 한다.

④ 제1항부터 제3항까지에 따른 재정 지원, 금융상품의 개발·운용, 보증조건 우대 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제8조(탄소중립전문기업에 대한 조세 감면) ① 국가 및 지방자치단체는 중점산업 육성을 촉진하기 위하여 「조세특례제한법」, 「지방세 특례제한법」 등의 법률에서 정하는 바에 따라 탄소중립전문기업에 부과되는 국세 및 지방세를 감면할 수 있다.

② 제1항에 따라 국세 및 지방세를 감면하는 경우에는 탄소중립제품등 생산·제공에 필수적인 장비·설비 등의 설치에 투자한 금액, 탄소중립제품등의 생산량 또는 생산비용 등을 기준으로 감면액을 산정한다.

제9조(전과정 온실가스 배출량 등 측정 지원) ① 기후에너지환경부장관은 탄소중립전문기업의 신청을 받아 탄소중립제품등 전(全)과정에 대한 온실가스 배출량·감축량·흡수량 등의 측정·보고·검증을 지원한다.

② 제1항에 따른 신청 및 지원의 범위와 방법 등은 대통령령으로 정한다.

제10조(탄소중립제품등 우선 구매) ① 국가, 지방자치단체, 특별시·광역시·특별자치시·도·특별자치도의 교육청(이하 “시·도교육청”이

라 한다), 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제4조에 따른 공공기관(이하 “공공기관”이라 한다)은 물품을 구매하거나 용역을 조달하려는 때에는 대통령령으로 정하는 기준에 해당하는 탄소중립제품등을 우선적으로 구매하여야 한다.

② 제1항에 따른 우선 구매의 방법, 절차 등 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제11조(탄소중립제품등 구매자·이용자에 대한 지원) ① 국가 및 지방자치단체는 탄소중립제품등 구매자·이용자에 대하여 보조금·지원금 지급 등의 재정 지원을 하거나 「조세특례제한법」, 「지방세특례제한법」 등의 법률에서 정하는 바에 따라 구매자·이용자에 부과되는 국세 및 지방세를 감면할 수 있다.

② 정부는 탄소중립제품등 구매자·이용자를 보호하고, 편익을 증진하기 위한 보호 및 지원 방안을 마련하여 추진하여야 한다.

제12조(다른 법률에 따른 허가등의 신속처리 특례) ① 탄소중립전문기업은 다른 법률에 따른 협의·승인·인가·허가 등(이하 “허가등”이라 한다)이 지연되어 제7조제1항제1호부터 제3호까지에 따른 사업활동에 현저한 지장을 초래할 우려가 있는 경우 기후에너지환경부장관에게 해당 허가등의 신속한 처리를 신청할 수 있다.

② 기후에너지환경부장관은 제1항에 따른 신청을 받은 경우 기본법 제15조에 따른 국가기후위기대응위원회(이하 “위원회”라 한다)의 심의·의결을 거쳐 해당 허가등의 권한을 가진 중앙행정기관 또는 지

방자치단체의 장(이하 “허가권자”라 한다)에게 허가등의 신속한 처리를 요청할 수 있다. 이 경우 해당 허가권자의 의견을 들은 후 위원회의 심의·의결을 거쳐야 하며, 해당 허가권자는 대통령령으로 정하는 특별한 사유가 없으면 허가등을 지체 없이 처리하여야 한다.

③ 제2항에 따른 요청을 받은 허가권자는 허가등의 처리 계획을 15일 이내에 기후에너지환경부장관에게 회신하여야 하며, 허가권자가 허가등의 처리 계획을 수립하기 위하여 허가등의 신속한 처리를 신청한 탄소중립전문기업(이하 이 조에서 “신청기업”이라 한다)에게 자료 보완을 요구한 경우에는 관련 자료의 보완에 걸린 기간은 이항에 따른 회신 기간에 산입하지 아니한다. 다만, 이 경우에도 30일 이내에는 처리 계획을 회신하여야 한다.

④ 제3항에 따라 처리 계획을 제출한 허가권자는 제출일부터 15일 이내에 허가등의 처리 결과를 신청기업에 통보하여야 한다. 다만, 허가등의 처리 과정에서 불가피한 연장 사유가 발생하는 경우에는 15일 이내의 범위에서 한 차례 기간 연장을 요청할 수 있다.

⑤ 허가권자가 제3항의 처리기간 내에 허가등의 처리 계획을 기후에너지환경부장관에게 회신하지 아니하거나, 제4항의 처리기간 내에 허가등의 처리 결과를 신청기업에 통보하지 아니한 경우에는 제2항에 따른 요청이 있는 날부터 60일이 지난 날에 허가등의 처리가 완료된 것으로 본다.

⑥ 그 밖에 허가등의 신속처리의 심의·의결 등에 필요한 사항은

대통령령으로 정한다.

제13조(다른 법률의 우선 적용에 대한 특례) ① 정부는 중점산업과 그 산업에서 활용하는 탄소중립기술, 탄소중립전문기업, 탄소중립제품 등에 대하여 「국가표준기본법」 및 「산업표준화법」에 따른 표준화, 적합성평가, 인증 등을 우선적으로 시행·처리하여야 한다.

② 산업통상부장관은 탄소중립제품등 생산·제공에 필수적인 소재·부품·장비에 대하여 「소재·부품·장비산업 경쟁력 강화 및 공급망 안정화를 위한 특별조치법」에 따른 통계의 작성·관리, 핵심 전략기술·공급망안정품목·공급망안정사업의 선정, 수입 위험 완화 및 국내 생산시설 구축을 위한 지원 등을 우선적으로 시행·처리하여야 한다.

③ 기후에너지환경부장관은 중점산업의 진흥과 관련 기업의 경쟁력 강화를 위하여 필요하다고 인정하는 경우 탄소중립전문기업이 소재하는 지역 등을 「녹색융합클러스터의 조성 및 육성에 관한 법률」 제9조에 따른 녹색융합클러스터로 우선적으로 지정하고, 탄소중립산업 특화 녹색융합클러스터로서 다음 각 호의 지원을 할 수 있다.

1. 「재생에너지 개발·이용·보급 촉진법」 제2조제3호에 따른 재생에너지 설비의 도입
2. 「수소경제 육성 및 수소 안전관리에 관한 법률」 제2조제7호에 따른 수소연료공급시설의 도입
3. 「수소경제 육성 및 수소 안전관리에 관한 법률」 제2조제7호의2

에 따른 청정수소 생산시설의 도입

4. 「수소경제 육성 및 수소 안전관리에 관한 법률」 제2조제12호에

따른 수소에너지 설비의 도입

5. 그 밖에 탄소중립산업 특화 녹색융합클러스터의 원활한 조성 및

운영 등을 위하여 대통령령으로 정하는 사항

④ 정부는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기술개발사업을 추진하는 경우에 중점산업 분야의 탄소중립기술 개발사업을 우선적으로 추진하여야 한다.

1. 「기후변화대응 기술개발 촉진법」 제8조의 기후변화대응 기술개발사업

2. 「환경기술 및 환경산업 지원법」 제5조의 환경기술개발사업

3. 「산업기술혁신 촉진법」 제11조의 기술개발사업

4. 그 밖에 다른 법률에 따른 기술개발사업으로서 대통령령으로 정하는 기술개발사업

제14조(사업추진심사에 관한 특례) ① 과학기술정보통신부장관은 제13조제4항 각 호의 사업 중에서 중점산업 분야의 탄소중립기술 개발사업이 위원회의 심의·의결을 거친 경우에는 「과학기술기본법」 제12조의3에 따른 사업추진의 타당성 등에 대한 심사(이하 “사업추진심사”라 한다) 대상사업으로 우선 선정한다.

② 과학기술정보통신부장관은 제1항에 따라 사업추진심사 대상사업으로 선정된 사업에 대하여 사업추진심사를 신속히 추진하여야 한

다.

③ 과학기술정보통신부장관은 제1항에 따른 탄소중립기술 개발사업 중에서 위원회의 심의·의결을 거쳐 기본법 제7조제1항의 국가비전(이하 “국가비전”이라 한다) 및 같은 법 제8조제1항의 중장기 국가 온실가스 감축 목표(이하 “중장기감축목표”라 한다) 달성, 국가 경제·안보, 안정적인 공급망 또는 미래 경쟁력 확보 등을 위하여 특히 신속하게 추진될 필요성이 있다고 인정된 사업에 대하여는 「과학기술기본법」 제12조의3에도 불구하고 사업추진심사를 면제한다. 이 경우 사업추진심사 면제 사업의 내역 및 면제 사유를 지체 없이 국회 소관 상임위원회에 보고하여야 한다.

제15조(공기업·준정부기관 사업의 예비타당성조사에 관한 특례) ①

「공공기관의 운영에 관한 법률」 제5조제1항제1호에 따른 공기업·준정부기관의 장(이하 이 조에서 “기관장”이라 한다)은 중점산업 분야의 탄소중립기술 개발사업 중에서 위원회의 심의·의결을 거쳐 국가비전 및 중장기감축목표 달성, 국가 경제·안보, 안정적인 공급망 또는 미래 경쟁력 확보 등을 위하여 특히 신속하게 추진될 필요성이 있다고 인정된 사업에 대하여는 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제40조제3항 본문에도 불구하고 기획예산처장관에게 예비타당성조사 면제를 신청할 수 있다.

② 기획예산처장관은 제1항에 따른 예비타당성조사 면제 신청을 받은 경우 관계 전문가의 자문을 거쳐 예비타당성조사 면제 여부를

결정하고 위원회와 기관장에게 그 결과를 통보하여야 한다.

③ 기획예산처장관은 공공기관의 재무건전성 확보, 사업의 효율적인 추진 등을 위하여 필요한 경우 기관장에게 제2항에 의한 예비타당성조사 면제사업에 대하여 재원조달방안, 총사업비, 효율적 대안의 분석 등 사업계획의 적정성을 검토하게 할 수 있다.

④ 그 밖에 공기업·준정부기관의 중점산업 분야 탄소중립기술 개발사업에 대한 예비타당성조사의 절차 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제3장 온실가스 배출기업의 탈탄소 전환을 위한 지원·특례

제16조(탈탄소 전환에 대한 재정·금융 등 지원) ① 국가 및 지방자치단체는 온실가스 배출기업이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사업 활동을 하는 경우에 보조금 지급, 자금 융자 지급 등의 재정 지원을 할 수 있다.

1. 온실가스 감축·흡수 등 배출 저감(이하 “감축등”이라 한다)에 필수적인 장비·설비 등의 설치·운영 및 기술 개발·사업화
2. 대통령령으로 정하는 저탄소제품(이하 “저탄소제품”이라 한다) 생산·제공에 필수적인 공정·설비의 도입·개선·교체 및 운영
3. 저탄소제품 생산·제공에 필수적인 원료·소재·부품 등의 구매 또는 기술의 개발·사업화

4. 그 밖에 감축등이나 저탄소제품 생산·제공 등과 관련된 사업 활동으로서 대통령령으로 정하는 사업 활동

② 금융회사등은 온실가스 배출기업의 감축등이나 저탄소제품 생산·제공 등과 관련된 사업 활동에 관한 금융상품을 개발·운용할 수 있고, 국가 및 지방자치단체는 온실가스 배출기업이 그 금융상품을 이용하는 경우에 이자 차액 보전 등의 재정 지원을 할 수 있다.

③ 신용보증기금 및 기술보증기금은 온실가스 배출기업의 감축등이나 저탄소제품 생산·제공 등과 관련된 채무에 대하여 보증료, 보증한도 등 보증조건을 우대하여야 한다.

④ 제1항부터 제3항까지에 따른 재정 지원, 금융상품의 개발·운용, 보증조건 우대 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제17조(탈탄소 전환에 대한 조세 감면) ① 국가 및 지방자치단체는 온실가스 배출기업의 탈탄소 전환을 촉진하기 위하여 「조세특례제한법」, 「지방세특례제한법」 등의 법률에서 정하는 바에 따라 온실가스 배출기업에 부과되는 국세 및 지방세를 감면할 수 있다.

② 제1항에 따라 국세 및 지방세를 감면하는 경우에는 감축등에 필수적인 장비·설비 등의 설치나 저탄소제품 생산·제공에 필수적인 공정·설비의 도입·개선·교체에 투자한 금액, 온실가스 감축량·흡수량 등의 배출 저감량 등을 기준으로 감면액을 산정한다.

제18조(전과정 온실가스 배출량 등 측정 지원) ① 기후에너지환경부장관은 온실가스 배출기업의 신청을 받아 저탄소제품 전(全)과정에 대

한 온실가스 배출량·감축량·흡수량 등의 측정·보고·검증을 지원한다.

② 제1항에 따른 신청 및 지원의 범위와 방법 등은 대통령령으로 정한다.

제19조(저탄소제품 우선 구매) ① 국가, 지방자치단체, 시·도교육청, 공공기관은 물품을 구매하거나 용역을 조달하려는 때에는 대통령령으로 정하는 기준에 해당하는 저탄소제품을 우선적으로 구매하여야 한다.

② 제1항에 따른 우선 구매의 방법, 절차 등 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제20조(저탄소제품 구매자·이용자에 대한 지원) ① 국가 및 지방자치단체는 저탄소제품 구매자·이용자에 대하여 보조금·지원금 지급 등의 재정 지원을 하거나 「조세특례제한법」, 「지방세특례제한법」 등의 법률에서 정하는 바에 따라 구매자·이용자에 부과되는 국세 및 지방세를 감면할 수 있다.

② 정부는 저탄소제품 구매자·이용자를 보호하고, 편익을 증진하기 위한 보호 및 지원 방안을 마련하여 추진하여야 한다.

제21조(다른 법률에 따른 허가등의 신속처리 특례) ① 온실가스 배출기업은 다른 법률에 따른 허가등이 지연되어 제16조제1항제1호부터 제4호까지에 따른 사업 활동에 현저한 지장을 초래할 우려가 있는 경우 기후에너지환경부장관에게 해당 허가등의 신속한 처리를 신청

할 수 있다.

② 기후에너지환경부장관은 제1항에 따른 신청을 받은 경우 위원회의 심의·의결을 거쳐 해당 허가권자에게 허가등의 신속한 처리를 요청할 수 있다. 이 경우 해당 허가권자의 의견을 들은 후 위원회의 심의·의결을 거쳐야 하며, 해당 허가권자는 대통령령으로 정하는 특별한 사유가 없으면 허가등을 지체 없이 처리하여야 한다.

③ 제2항에 따른 요청을 받은 허가권자는 허가등의 처리 계획을 15일 이내에 기후에너지환경부장관에게 회신하여야 하며, 허가권자가 허가등의 처리 계획을 수립하기 위하여 온실가스 배출기업에 자료보완을 요구한 경우에는 관련 자료의 보완에 걸린 기간은 이 항에 따른 회신 기간에 산입하지 아니한다. 다만, 이 경우에도 30일 이내에는 처리 계획을 회신하여야 한다.

④ 제3항에 따라 처리 계획을 제출한 허가권자는 제출일부터 15일 이내에 허가등의 처리 결과를 온실가스 배출기업에 통보하여야 한다. 다만, 허가등의 처리 과정에서 불가피한 연장 사유가 발생하는 경우에는 15일 이내의 범위에서 한 차례 기간 연장을 요청할 수 있다.

⑤ 허가권자가 제3항의 처리기간 내에 허가등의 처리 계획을 기후에너지환경부장관에게 회신하지 아니하거나, 제4항의 처리기간 내에 허가등의 처리 결과를 온실가스 배출기업에 통보하지 아니한 경우에는 제2항에 따른 요청이 있는 날부터 60일이 지난 날에 허가등의

처리가 완료된 것으로 본다.

⑥ 그 밖에 허가등의 신속처리의 심의·의결 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제22조(다른 법률의 우선 적용에 대한 특례) ① 정부는 온실가스 배출 기업에서 활용하는 탄소중립기술, 저탄소제품에 대하여 「국가표준기본법」 및 「산업표준화법」에 따른 표준화, 적합성평가, 인증 등을 우선적으로 시행·처리하여야 한다.

② 산업통상부장관은 온실가스 배출기업이 탄소중립산업으로 사업을 융합·재편하기 위하여 「산업융합 촉진법」 제8조 또는 「기업활력 제고를 위한 특별법」 제10조에 따른 심의를 받는 경우 우선적으로 심의하여야 한다.

③ 중소벤처기업부장관은 온실가스 배출기업인 「중소기업기본법」 제2조제1항에 따른 중소기업자가 탄소중립산업으로 사업을 전환하기 위하여 기본법 제49조에 따른 사업전환을 요청하거나 「중소기업 사업전환 촉진에 관한 특별법」 제8조에 따른 사업전환계획의 승인 및 같은 법 제8조의2 따른 공동사업전환계획의 승인을 요청하는 경우 우선적으로 지원·처리하여야 한다.

제23조(탄소차액계약 체결에 관한 특례) ① 기후에너지환경부장관은 제2조제12호가목에 해당하는 온실가스 배출기업 또는 대통령령으로 정하는 기업을 대상으로 그 기업의 온실가스 감축사업에 소요되는 비용의 전부 또는 일부와 배출권거래법에 따른 배출권 거래가격(이

하 “배출권 거래가격”이라 한다)의 차액 등을 기준으로 산정한 금액을 지급하거나 납부받는 계약(이하 “탄소차액계약”이라 한다)을 체결할 수 있다. 이 경우 탄소차액계약의 기간은 「국가재정법」 제23조에도 불구하고 계약별로 15년 이내의 범위로 정한다.

② 제1항에 따른 탄소차액계약은 그 계약에서 정한 일정 기간별로 해당 온실가스 감축사업에 소요된 비용을 그 사업의 온실가스 감축량 1 이산화탄소상당량톤(tCO_2 -eq)을 기준으로 환산한 금액(이하 “단위감축비용”이라 한다)과 1 이산화탄소상당량톤(tCO_2 -eq)을 기준으로 환산한 배출권 거래가격(이하 “단위거래가격”이라 한다)을 서로 비교하여 단위감축비용이 단위거래가격보다 높은 경우에는 정부가 계약을 체결한 기업(이하 “계약체결기업”이라 한다)에 그 차액 등을 기반으로 산정한 금액을 지급하고, 단위거래가격이 단위감축비용보다 높은 경우에는 계약체결기업이 정부에 그 차액 등을 기반으로 산정한 금액을 납부하는 방식으로 운영한다. 다만, 계약체결기업이 제2조제12호가목에 해당하는 온실가스 배출기업이 아닌 경우에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 계약 운영방식을 달리 정할 수 있다.

③ 기후에너지환경부장관은 탄소차액계약 제도의 안정적 운영을 위하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 탄소차액계약별로 제1항 및 제2항에 따라 지급하거나 납부받는 금액의 총액 또는 연도별 상한을 정할 수 있다.

④ 기후에너지환경부장관은 탄소차액계약의 운영에 기본법 제69조에 따른 기후대응기금(이하 “기후대응기금”이라 한다)을 활용한다. 다만, 기금 재원 부족 등으로 인해 기후대응기금을 활용할 수 없는 경우에는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기금 또는 특별회계를 활용할 수 있다.

1. 「전기사업법」 제48조에 따른 전력산업기반기금
2. 「에너지 및 자원사업 특별회계법」 제3조에 따른 에너지 및 자원사업 특별회계
3. 「환경정책기본법」 제45조에 따른 환경개선특별회계
4. 그 밖에 대통령령으로 정하는 기금 또는 특별회계

⑤ 제1항부터 제3항까지에서 정한 사항 외에 탄소차액계약의 대상·방법·절차, 지급·납부 금액의 산정 기준 및 지급·납부 기한·방법, 회계처리 등 제도 운영에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제24조(탄소차액계약의 변경 및 해지·해제 등) ① 기후에너지환경부장관은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유로 인하여 탄소차액계약의 내용을 유지하기 곤란한 경우에는 계약체결기업과 협의하여 그 계약의 내용을 변경할 수 있다.

1. 기본법 및 배출권거래법 등의 법령이나 중장기감축목표 등 관련 제도·정책의 변경 등으로 인하여 탄소차액계약에 직접 영향을 미치는 중대한 사정변경이 발생한 경우

2. 그 밖에 제1호에 준하는 경우로서 기후에너지환경부장관과 계약 체결기업 모두가 계약의 내용을 변경할 필요가 있다고 인정하는 경우

② 기후에너지환경부장관은 계약체결기업이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 계약을 해지 또는 해제할 수 있다. 다만, 제1호에 해당하는 경우에는 그 계약을 해제하여야 한다.

1. 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 탄소차액계약을 체결한 경우
2. 정당한 사유 없이 탄소차액계약의 대상이 되는 온실가스 감축사업을 이행하지 아니하거나 중단한 경우
3. 온실가스 감축사업에 소요된 비용이나 그 사업의 온실가스 감축량 등 탄소차액계약 이행에 수반되는 지급·납부 금액의 산정을 위한 자료를 사실과 다르게 제출하거나 제출하지 아니한 경우
4. 탄소차액계약을 통하여 산정된 납부 금액을 기한 내에 납부하지 아니하거나 적게 납부한 경우
5. 제1호부터 제4호까지에서 정한 사항 외에 탄소차액계약에서 정한 중요 의무를 위반하는 등 그 계약을 유지하기 어려운 경우

③ 기후에너지환경부장관은 제2항에 따라 탄소차액계약을 해지 또는 해제하려는 경우에는 「행정절차법」에 따른 청문 절차에 준하여 계약체결기업의 의견을 청취하여야 한다.

④ 기후에너지환경부장관은 제2항에 따라 탄소차액계약이 해지 또는 해제된 경우 계약체결기업에 지급한 금액의 전부 또는 일부의

반환을 명하거나, 계약체결기업이 반환하여야 하는 금액을 정부가 해당 기업에 지급하여야 하는 금액에서 공제할 수 있다.

⑤ 기후에너지환경부장관은 제4항에 따른 금액을 반환하여야 할 자가 이를 반환하지 아니하는 경우에는 국세 강제징수의 예에 따라 이를 징수할 수 있다.

⑥ 제1항부터 제4항까지에서 규정한 사항 외에 탄소차액계약의 변경·해지·해제와 금액의 반환·공제의 방법 및 절차 등 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제4장 탄소중립산업 등의 생태계 강화 기반 조성

제25조(실태조사) ① 기후에너지환경부장관은 탄소중립산업의 생태계 강화를 위하여 탄소중립기술과 그 기술을 연구·개발하거나 보유한 자, 탄소중립산업과 그 산업을 영위하는 사업자, 탄소중립제품등의 국내외 시장 현황 등(이하 “탄소중립산업정보”라 한다)에 대한 실태조사를 실시할 수 있다.

② 기후에너지환경부장관은 제1항의 실태조사를 위하여 관계 중앙행정기관·지방자치단체·공공기관의 장 및 대통령령으로 정하는 자에게 필요한 자료의 제출을 요청할 수 있다. 이 경우 요청을 받은 자는 특별한 사정이 없으면 자료 제출에 협조하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 따른 실태조사의 범위와 방법, 그 밖에 필요한

사항은 대통령령으로 정한다.

제26조(탄소중립산업정보관리체계의 구축·운영) ① 기후에너지환경부장관은 제25조제1항의 실태조사에 따른 탄소중립산업정보를 체계적으로 관리하기 위하여 탄소중립산업정보관리체계(이하 “탄소중립산업정보관리체계”라 한다)를 구축·운영하여야 한다.

② 기후에너지환경부장관은 탄소중립산업정보관리체계에 저장되어 있는 정보를 공개할 수 있다. 다만, 정보 공개로 인하여 공개 대상자의 권리나 「부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률」 제2조제2호에 따른 영업비밀이 침해될 우려가 있는 경우에는 그러하지 아니하다.

제27조(탄소중립산업정보센터의 설치·운영) ① 기후에너지환경부장관은 탄소중립산업정보를 관리·제공하는 탄소중립산업정보센터(이하 “탄소중립산업정보센터”라 한다)를 설치하거나 관계 전문기관을 탄소중립산업정보센터로 지정하여 운영할 수 있다.

② 탄소중립산업정보센터의 설치·지정 및 운영, 탄소중립산업정보의 관리·제공 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제28조(탄소중립산업의 보호 등) ① 정부는 탄소중립산업의 보호를 위하여 원산지 규정 강화, 부적합 탄소중립제품등의 수입 및 유통의 억제, 불공정 무역행위 대응 등 필요한 정책을 수립·추진할 수 있다.

② 정부는 탄소중립산업의 경쟁력 확보를 위하여 관세 등 제도 개

선 및 지원 시책을 마련할 수 있다.

제29조(탄소중립기술의 사업화 지원) ① 기후에너지환경부장관은 탄소중립기술의 사업화 지원을 위하여 다음 각 호의 사업을 추진할 수 있다.

1. 탄소중립기술 관련 연구개발·실증 사업
2. 국가·지방자치단체, 대학·출연연구기관, 기업 등이 보유한 탄소중립기술의 거래·이전을 위한 중개·알선 지원
3. 탄소중립기술의 거래·이전 후 상용화 연구개발 지원
4. 탄소중립기술 관련 지식재산권의 보호
5. 탄소중립기술 및 그 기술과 관련된 온실가스 배출량·감축량·흡수량 등의 평가 및 평가 기법의 개발·보급
6. 탄소중립기술의 사업화 관련 성과관리 및 활용
7. 그 밖에 탄소중립기술의 사업화를 지원하기 위하여 필요한 사업으로서 대통령령으로 정하는 사업

② 기후에너지환경부장관은 제1항에 따른 사업을 추진하기 위하여 관계 중앙행정기관·지방자치단체·공공기관의 장 및 대통령령으로 정하는 자에게 필요한 자료의 제출을 요청할 수 있다. 이 경우 요청을 받은 자는 특별한 사정이 없으면 자료 제출에 협조하여야 한다.

제30조(규제개선 신청 등) ① 탄소중립전문기업 및 온실가스 배출기업은 그 기업의 탄소중립기술 또는 탈탄소 전환과 관련된 연구개발·사업화, 시험·평가, 검증 및 생산·제공 활동 등과 관련하여 기

후에너지환경부장관에게 해당 활동에 필요한 규제개선(이하 이 장에서 “규제개선”이라 한다)을 신청할 수 있다.

② 기후에너지환경부장관은 제1항에 따른 신청이 있는 경우 그 신청내용을 관계 중앙행정기관 또는 지방자치단체의 장(이하 이 장에서 “관계기관의 장”이라 한다)에게 통보하여야 하며, 관계기관의 장은 해당 신청내용을 검토하여 그 결과를 15일 이내에 기후에너지환경부장관에게 문서로 회신하여야 한다. 이 경우 관계기관의 장은 법령정비가 필요하지 아니한 신청내용에 대해서는 규제개선을 조속히 추진하여야 한다.

③ 관계기관의 장이 규제개선 여부를 검토하기 위하여 제1항에 따른 신청기업에 자료 보완을 요구한 경우에는 관련 자료의 보완에 걸린 기간은 제2항에 따른 회신 기간에 산입하지 아니한다. 다만, 이 경우에도 45일 이내에는 검토결과를 회신하여야 하며, 회신이 불가능한 경우에는 30일 이내의 범위에서 한 차례 회신기간 연장을 요청할 수 있다.

④ 위원회는 기후에너지환경부장관의 요청에 따라 제1항에 따른 신청내용, 관계기관의 장의 검토, 신청내용에 대한 처리결과, 규제개선 여부 등을 심의·의결할 수 있다. 이 경우 관계기관의 장은 위원회에 참석하여 의견을 제출할 수 있다.

⑤ 기후에너지환경부장관은 제4항에 따른 심의·의결 결과에 따라 법령을 정비할 필요성이 있는 경우 관계기관의 장에게 심의·의결

결과를 통보하고 규제개선을 요청할 수 있다. 이 경우 관계기관의 장은 특별한 사유가 없으면 조속히 관련 법령의 정비를 추진하여야 한다.

⑥ 제4항에 따른 위원회의 심의·의결 결과, 연구개발, 시험·평가, 검증 등 실증을 위한 규제특례가 필요하다고 인정되는 경우 「산업융합 촉진법」 제10조의3, 「순환경제사회 전환 촉진법」 제30조, 「정보통신 진흥 및 융합 활성화 등에 관한 특별법」 제38조의2, 「연구개발특구의 육성에 관한 특별법」 제16조의2 및 「규제자유특구 및 지역특화발전특구에 관한 규제특례법」 제86조의 절차에 따라 관련 규제에 관한 특례를 부여할 수 있다. 다만, 「규제자유특구 및 지역특화발전특구에 관한 규제특례법」 제86조의 특례에 대해서는 관할 시·도지사에게 위원회의 심의·의결 결과를 통보하여야 하며, 이 경우 시·도지사는 이를 검토하여 같은 법 제72조 및 제81조에 따라 중소벤처기업부장관에게 규제특례 관련 사항을 신청할 수 있다.

⑦ 기후에너지환경부장관은 제2항에 따라 관계기관의 장이 회신한 답변 또는 제4항에 따른 위원회의 심의·의결 결과를 정보통신망 또는 우편 등을 이용하여 규제개선을 신청한 자에게 통지하여야 한다.

⑧ 제1항부터 제7항까지와 관련한 세부사항 및 규제개선의 심사기준, 절차 및 방법에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제31조(규제개선 관리 및 감독 등) ① 관계기관의 장은 제30조에 따른 규제개선을 부여받아 시행하는 사업 등을 관리·감독한다.

② 관계기관의 장은 규제개선을 부여받은 자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 규제개선의 적용을 취소하거나 시정을 명할 수 있다. 다만, 제1호에 해당하는 경우에는 그 적용을 취소하여야 한다.

1. 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 적용받은 경우
2. 제30조제8항에 따른 심사기준을 충족하지 못하게 되는 경우
3. 규제개선의 목적을 달성하는 것이 명백히 불가능하다고 판단되는 경우
4. 고의나 과실로 사고가 발생하여 사람의 건강이나 재산·환경에 위해가 발생한 경우

③ 제1항 및 제2항과 관련한 세부사항 및 규제개선의 적용 취소 등의 절차에 관한 사항은 대통령령으로 정한다.

제32조(전문인력의 양성 등) ① 정부는 탄소중립산업의 육성 및 온실가스 배출기업의 탈탄소 전환 촉진에 필요한 전문인력의 양성 등을 위하여 다음 각 호의 사업을 추진할 수 있다.

1. 탄소중립산업 및 탈탄소 전환 분야 전문인력 양성체계 구축 사업
2. 산업체 수요와 연계된 계약학과 및 이공계학과, 「초·중등교육법」 제2조제3호에 따른 고등학교 중 대통령령으로 정하는 고등학교 등 교육기관을 통한 인력양성 사업

3. 탄소중립산업 및 탈탄소 전환 분야 특성화 대학·대학원·대학부설연구소의 지정·운영을 통한 인력양성 사업
4. 산학 협력 및 전문교육기관을 통한 전문인력 양성 사업
5. 기술인력의 재교육 사업
6. 그 밖에 탄소중립산업 및 탈탄소 전환 분야 전문인력의 양성과 취업지원 및 창업 등을 위하여 필요한 사업

② 정부는 제1항 각 호의 사업을 수행하는 자에게 예산의 범위에서 해당 사업의 수행에 필요한 비용의 전부 또는 일부를 지원할 수 있다.

③ 제1항에 따른 사업의 추진 및 제2항에 따른 지원에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제33조(해외 우수인력의 발굴·유치 등) ① 정부는 탄소중립산업 및 탈탄소 전환 분야의 해외 우수인력의 발굴·유치를 위하여 해외 대학·연구기관·기업의 전문인력에 관한 조사·분석을 할 수 있다.

② 기후에너지환경부장관은 해외 우수인력에 관한 정보의 활용을 위하여 제1항에 따른 조사·분석 결과를 대통령령으로 정하는 바에 따라 활용할 수 있다.

③ 기후에너지환경부장관은 탄소중립산업 및 탈탄소 전환 분야의 해외 우수인력의 유치를 위한 국제협력기반 구축, 국제행사 참가 등에 관한 사업을 할 수 있다.

④ 정부는 탄소중립산업 및 탈탄소 전환 분야의 해외 우수인력의

발굴·유치를 위하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 필요한 행정적·재정적 지원을 할 수 있다.

제34조(국제협력 및 해외시장 진출의 촉진·지원 등) ① 정부는 탄소중립산업과 탈탄소 전환에 관한 국제적 동향을 파악하고 국제협력을 촉진하여야 한다.

② 정부는 탄소중립산업 및 탈탄소 전환 관련 국제협력의 활성화와 탄소중립전문기업 등의 해외시장 진출을 촉진하기 위하여 탄소중립산업 및 탈탄소 전환과 관련된 기술과 인력의 국제교류 및 국제공동연구개발 등의 사업을 시행하거나 그 사업을 수행하는 자에 대하여 필요한 재정적·행정적 지원을 할 수 있다.

③ 정부는 제2항에 따른 사업을 효율적으로 추진하거나 그 사업을 수행하는 자를 지원하기 위하여 대통령령으로 정하는 기관 또는 단체로 하여금 이를 대행하게 할 수 있다. 이 경우 정부는 그 대행 기관 또는 단체에 출연 또는 보조할 수 있다.

제35조(협의체) ① 기후에너지환경부장관은 탄소중립산업의 육성 및 탈탄소 전환 촉진에 관한 사항 등을 논의하기 위하여 관계 중앙행정기관, 지방자치단체, 시·도교육청, 공공기관, 기업, 전문가 및 시민사회 등이 참여하는 협의체를 구성·운영하여야 한다.

② 제1항에 따른 협의체의 구성·운영에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제5장 재원 및 추진상황 점검 등

제36조(기금 및 특별회계 등을 통한 지원) ① 정부는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기금 및 특별회계를 통하여 탄소중립산업의 육성 및 온실가스 배출기업의 탈탄소 전환 촉진에 관한 사업을 수행하는 것이 보다 효과적이라고 인정되는 경우 해당 기금 또는 특별회계를 통하여 이 법에 따른 지원 사업을 운용할 수 있다.

1. 기후대응기금
2. 「전기사업법」 제48조에 따른 전력산업기반기금
3. 「에너지 및 자원사업 특별회계법」 제3조에 따른 에너지 및 자원사업 특별회계
4. 「환경정책기본법」 제45조에 따른 환경개선특별회계
5. 그 밖에 대통령령으로 정하는 기금 또는 특별회계

② 정부는 제1항에 따른 기금 또는 특별회계의 재원 확보를 위해 그 기금 또는 특별회계의 부담으로 탄소중립산업의 육성 및 온실가스 배출기업의 탈탄소 전환 촉진을 위한 국채를 발행할 수 있다.

제37조(벤처투자모태조합을 활용한 지원) ① 기후에너지환경부장관은 탄소중립산업의 육성 및 온실가스 배출기업의 탈탄소 전환 촉진을 위한 투자를 활성화하기 위해 중소벤처기업부장관과 협의하여 「벤처투자 촉진에 관한 법률」 제70조에 따른 벤처투자모태조합(이하 “벤처투자모태조합”이라 한다)을 활용한 지원을 할 수 있다.

② 제1항에 따른 지원을 위한 자금은 다음 각 호의 재원으로 조성한다.

1. 국가, 지방자치단체 또는 공공기관의 출자금
2. 국가, 지방자치단체 또는 공공기관 외의 자로서 탄소중립산업의 육성 및 온실가스 배출기업의 탈탄소 전환 촉진과 관련하여 벤처투자모태조합에 출자를 희망하는 자의 출자금
3. 그 밖의 부대 수입

③ 제1항 및 제2항에서 규정한 사항 외에 벤처투자모태조합을 활용한 지원에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제38조(투자전문조합등을 활용한 지원) ① 기후에너지환경부장관은 탄소중립산업의 육성 및 온실가스 배출기업의 탈탄소 전환 촉진을 위한 투자를 활성화하기 위해 그 투자를 목적으로 설립된 조합 또는 회사로서 대통령령으로 정하는 일정한 자격 요건을 갖춘 조합 또는 회사(이하 “투자전문조합등”이라 한다)를 활용한 지원을 할 수 있다.

② 제1항에서 규정한 사항 외에 투자전문조합등을 활용한 지원에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제39조(추진상황의 점검 등) ① 기본법 제15조제3항에 따른 위원회의 위원장(이하 “위원장”이라 한다)은 이 법에 따른 탄소중립산업의 육성 및 온실가스 배출기업의 탈탄소 전환 촉진에 관한 사업의 추진 상황 및 주요 성과를 매년 정량적·정성적으로 점검하고, 그 결과 보고서를 작성하여 공개하여야 한다.

② 위원장은 제1항에 따른 점검 결과 개선이 필요한 사항에 관하여 관계 중앙행정기관의 장, 지방자치단체의 장, 시·도교육청의 장 및 공공기관의 장에게 개선의견을 제시할 수 있다. 이 경우 개선의견을 받은 자는 특별한 사정이 없는 한 해당 기관의 정책 등에 이를 반영하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 따른 점검 방법 및 공개 절차, 개선의견 제시 및 정책 반영 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제6장 보칙

제40조(자료 제출 및 검사 등) ① 기후에너지환경부장관, 관계 중앙행정기관의 장 및 관계 지방자치단체의 장은 소관 업무의 감독을 위하여 필요한 경우 다음 각 호에 해당하는 자에 대하여 그 업무에 관한 보고 또는 자료의 제출을 명할 수 있다. 관계 중앙행정기관의 장 및 관계 지방자치단체의 장이 업무 보고 또는 자료 제출을 명하려는 경우에는 기후에너지환경부장관과 사전에 협의하여야 한다.

1. 온실가스 배출기업 중에서 이 법에 따른 지원·특례 등을 적용받는 기업
2. 제5조제1항에 따라 확인된 탄소중립전문기업 중에서 이 법에 따른 지원·특례 등을 적용받는 기업
3. 제7조제2항 및 제16조제2항에 따라 탄소중립전문기업의 탄소중립

제품등 생산·제공 등이나 온실가스 배출기업의 감축등 또는 저탄소제품 생산·제공 등과 관련된 사업 활동에 관한 금융상품을 개발·운용하는 금융회사등

4. 신용보증기금 및 기술보증기금

5. 제10조 및 제19조에 따라 탄소중립제품등 또는 저탄소제품을 우선적으로 구매하여야 하는 중앙행정기관, 지방자치단체, 시·도교육청 및 공공기관

6. 제23조제1항에 따라 탄소차액계약을 체결한 계약체결기업

7. 제24조제2항에 따라 탄소차액계약이 해지 또는 해제되어 금액의 전부 또는 일부를 반환하여야 하거나 그 금액을 정부가 지급하여야 하는 금액에서 공제받는 기업

8. 제27조에 따라 설치 또는 지정된 탄소중립산업정보센터

9. 제32조제2항에 따라 전문인력의 양성 등을 위한 사업을 수행하여 필요한 비용의 전부 또는 일부를 지원받는 자

10. 제34조제2항에 따라 국제교류 및 국제공동연구개발 등의 사업을 수행하여 행정적·재정적 지원을 받는 자

11. 제34조제3항에 따른 대행 기관 또는 단체

12. 제37조제1항에 따른 벤처투자모태조합과 벤처투자모태조합을 활용한 지원을 받은 자

13. 제38조제1항에 따른 투자전문조합등과 투자전문조합등을 활용한 지원을 받은 자

② 기후에너지환경부장관, 관계 중앙행정기관·지방자치단체의 장은 소관 업무를 위하여 소속 공무원으로 하여금 제1항 각 호에 해당하는 자의 사무소, 사업장 및 그 밖의 장소에 출입하여 관련 서류를 검사하게 하거나 관계인에게 질문을 하게 하는 등 필요한 조치를 할 수 있다. 관계 중앙행정기관·지방자치단체의 장이 출입 검사 등 필요한 조치를 하려는 경우에는 기후에너지환경부장관과 사전에 협의하여야 한다.

③ 제1항에 따라 검사를 하는 경우에는 검사 7일 전까지 검사의 일시·목적 및 내용 등을 포함한 검사계획을 검사대상자에게 통보하여야 한다. 다만, 긴급한 경우 또는 사전통보를 하면 증거인멸 등으로 검사목적을 달성할 수 없다고 인정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

④ 제1항에 따라 출입·검사하는 공무원은 그 권한을 표시하는 증표를 지니고 이를 관계인에게 내보여야 하며, 출입·검사를 하는 경우에는 해당 공무원의 성명·출입시간·출입목적 등이 적힌 문서를 관계인에게 내주어야 한다.

제41조(권한의 위임과 업무의 위탁) ① 기후에너지환경부장관 또는 관계 중앙행정기관의 장은 이 법에 따른 권한의 일부를 대통령령으로 정하는 바에 따라 소속기관의 장이나 지방자치단체의 장에게 위임할 수 있다.

② 기후에너지환경부장관 또는 관계 중앙행정기관의 장은 이 법에

다른 업무의 일부를 대통령령으로 정하는 바에 따라 다른 행정기관의 장, 공공기관의 장 또는 탄소중립산업등 관련 기관·단체의 장에게 위탁할 수 있다.

제42조(적극행정 면책 특례) 공무원이 제7조부터 제23조까지, 제24조 제1항, 제28조부터 제30조까지, 제32조부터 제34조까지에 따른 업무를 적극적으로 처리한 결과에 대하여 그의 행위에 고의나 중대한 과실이 없는 경우에는 「공공감사에 관한 법률」에 따른 징계 요구 또는 문책 요구 등 책임을 묻지 아니한다.

제43조(벌칙 적용에서 공무원 의제) 제41조제2항에 따라 위탁받은 업무에 종사하는 단체 또는 기관의 임직원은 「형법」 제127조 및 제129조부터 제132조까지의 규정을 적용할 때에는 공무원으로 본다.

부 칙

제1조(시행일) 이 법은 공포 후 1년이 경과한 날부터 시행한다.

제2조(유효기간) 이 법은 2040년 12월 31일까지 효력을 가진다.

제3조(유효기간 연장에 관한 특례) 정부는 부칙 제2조에 따른 유효기간을 연장하려는 경우 유효기간이 만료되기 2년 전에 제39조에 따른 그 동안의 추진상황 및 주요 성과를 점검한 결과 보고서 등을 기반으로 유효기간 연장의 필요성을 소명하여 국회에 보고하여야 한다.